

MOHAMAD HANIZAM TIM BIN ABDULLAH

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR (MAIS)

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel), YA Tuan Othman bin Ibrahim (Ahli Panel)]

Pada : 6hb November 2020 / 20 Rabiul Awal 1442H

Kes Rayuan No. 10000-043-0060-2018

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Encik Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Munirah binti Aminuddin dari Bahagian Undang-Undang MAIS*

Fakta Kes

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor melalui kes nombor 10200-043-0541-2013 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

[2] Responden adalah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) sebuah badan induk yang bertanggungjawab dalam memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[3] Perayu dilahirkan pada 6/10/1978, berbangsa Cina dan agama asal Perayu adalah Budha. Perayu telah memeluk agama Islam pada 14/11/1996 di Pejabat Agama Kluang Johor ketika berumur 18 tahun dan memilih untuk dikenali sebagai Mohamad Hanizam Tim bin Abdullah.

[4] Perayu telah berkahwin dengan Suria binti Jaafar pada tahun 1998. Walau bagaimanapun Perayu telah bercerai dengan isterinya pada 29/5/2006 di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Melaka Tengah.

[5] Semasa perjalanan kes di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, atas tuntutan balas dan permohonan Interlokutori Responden, Hakim Bicara telah memerintahkan Perayu menjalani proses rundingcara aqidah dan istitabah di Jabatan Mufti Negeri Selangor selama tempoh 6 bulan. Setelah Perayu selesai menjalani proses tersebut, laporan telah diserahkan ke Mahkamah Bicara pada 2/10/2014. Berdasarkan laporan tersebut, Perayu masih dengan pendiriannya untuk meneruskan tuntutan.

[6] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan seorang saksi iaitu kakaknya Perayu. Manakala bagi pihak Responden, seorang saksi juga telah memberikan keterangan iaitu pegawai dari Pejabat Agama Islam Kluang Johor.

[7] Hakim Bicara telah memberikan penghakiman pada 8/5/2018 sebagaimana berikut:

1. Permohonan Plaintiff untuk mengisytiharkan dirinya bukan lagi beragama Islam di bawah seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 ditolak.

[8] Perayu telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 16/5/2018 untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan tersebut. Perayu telah mengemukakan 4 Alasan Rayuan sepertimana di muka surat 236-238 Rekod Rayuan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Setelah kami meneliti alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar) Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan berdasarkan niat, perkataan dan perbuatan Perayu yang telah menunjukkan bahawa Perayu bukanlah seorang Islam dan telah murtad;
- ii. Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu; dan

[10] Berdasarkan fakta dalam rekod rayuan, Perayu telah memeluk Islam pada 14/11/1996 dan tiada pertikaian daripada mana-mana pihak berkenaan kesahihan dan kesempurnaan pemelukan Islam Perayu tersebut maka kami tidak ada sebab untuk menafikan pengIslaman Perayu. Dengan yang demikian kami membuat pengiktirafan bahawa mulai 14/11/1996, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum Syarak dan undang-undang.

Isu Pertama : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar) Perayu bahawa beliau tidak pernah mengamalkan agama Islam dan berdasarkan niat, perkataan dan perbuatan Perayu yang telah menunjukkan bahawa Perayu bukanlah seorang Islam dan telah murtad.

[11] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak melihat atau mengambil pengakuan (Iqrar) Perayu yang telah mengikat diri Perayu ke atas apa yang diikrarkan. Perkara yang diikrarkan adalah berkenaan pengakuan Perayu yang tidak pernah mengamalkan agama Islam dan ianya dinyatakan ketika prosiding perbicaraan berjalan di hadapan Hakim Bicara.

[12] Responden pula berhujah bahawa Mahkamah Syariah tidak terikat untuk menerima apa-apa sahaja keterangan Perayu secara mutlak tanpa perlu mengambil kira atau mempertimbangkan perkara-perkara lain. Menurut Responden juga keterangan Perayu hanya dikategorikan sebagai satu dakwaan dan tidak termasuk dalam kategori Iqrar seperti yang ditakrifkan melalui subseksyen 17(1) Enakmen Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah Selangor.

[13] Dalam isu ini, suka kami ingatkan bahawa maksud pengakuan diri (iqrar) dan secara tepatnya takrif iqrar adalah sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen iaitu:

“17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak”.

[14] Panel dalam satu kes rayuan yang telah diputuskan pada 30/5/2016 iaitu kes Ayisha Yuveena Bt Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0050-2015 (belum dilaporkan)], Panel Rayuan Syariah di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) sebagaimana berikut;

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[15] Dengan merujuk penghakiman kes di atas kami berpendapat dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan termasuklah penghujahan bertulis Perayu berkenaan pernyataan Perayu di hadapan Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah subseksyen 17(1) Enakmen. Dengan yang demikian, kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima secara mutlak pengakuan diri Perayu berkenaan dengan status aqidahnya. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab Perayu untuk meyakinkan Hakim Bicara berkenaan keterangannya dengan cara membuktikan apa-apa fakta sama ada secara dokumentar, keterangan sokongan dan lain-lain.

[16] Merujuk kepada hujahan Perayu, kami mendapati Perayu telah menjadikan alasan kegagalan mengamalkan ajaran Islam boleh menyebabkan terkeluarnya seseorang daripada Islam. Kami menegaskan bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah menyebabkan gugur aqidah melainkan peninggalan untuk mengamalkan ajaran Islam khususnya ibadat fardhu disertakan dengan keenggaran atau penafian bahawa amalan itu adalah suatu kewajipan. Begitu juga dengan amalan-amalan mungkar seperti memakan atau meminum makanan/minuman yang haram, serta mengunjungi kuil, ianya adalah suatu dosa besar tetapi tidaklah menyebabkan gugur aqidah dan terkeluar daripada Islam. Perkara ini telah dinyatakan di dalam kes Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan [Kes Rayuan No. 14000-043-0042-2013 (*belum dilaporkan*)] pada 21 Januari 2014.

Di dalam kes di hadapan kami, Perayu tidak menunjukkan di mana-mana peringkat bahawa Perayu telah menafikan kewajipan melaksanakan ajaran Islam atau mengingkari amalan wajib dengan menghina amalan-amalan tersebut. Selain itu, Perayu telah gagal membuktikan tentang apa-apa peninggalan amalan Islam dan amalan mungkar yang telah dilakukannya. Jika ianya berjaya dibuktikan sekalipun kami berpendapat perbuatan mungkar dan peninggalan amalan Islam oleh Perayu tidaklah boleh dirangkumkan sebagai telah gugur aqidah.

[17] Perayu telah mengucapkan dua kalimah syahadah dengan sempurna di dalam keadaan waras, atas kehendak sendiri, dan tidak dipaksa. Kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara apabila berpuas hati pemelukan Islam Perayu adalah sempurna dan tanpa paksaan yang mana dengan jelas Perayu telah mendatangi dan sedar akan kesan mengucapkan dua kalimah syahadah tersebut.

[18] Seterusnya, dalam rekod rayuan dan keterangan Perayu, Perayu telah mengaku bahawa telah berkahwin dan menceraikan isterinya pada 29/5/2006 secara hukum Syarak iaitu melafazkan talak dengan kebenaran Mahkamah Syariah.

[19] Berdasarkan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan Perayu tersebut di atas, ianya telah menunjukkan dengan jelas kepada kami bahawa Perayu sendiri secara konsisten mahu dirinya “*diterima oleh masyarakat dan undang-undang sebagai orang Islam*” sebaik sahaja selepas pemelukan Islamnya sah mengikut undang-undang dan hukum Syarak.

[20] Amalan dan cara hidup Perayu yang didakwa tidak mengamalkan agama Islam adalah berkaitan dengan soal dosa dan pahala. Ianya tidak menjejaskan sama sekali iktiqad dan akidah Perayu yang telah beragama Islam. Kami merujuk kepada kes Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan [Kes Rayuan no.10000-043-0023-2015 (*belum dilaporkan*)]. Panel Rayuan telah menyatakan di perenggan 30 Alasan Penghakiman:

“jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[21] Dengan hormatnya, kami tegaskan bahawa Islam adalah Agama Persekutuan yang mendapat pengiktirafan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Tatacara pemelukan Islam seperti yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Agama Islam yang telah memeteraikan diri seseorang itu dengan Islam, maka perbuatan cuba

untuk menukar atau menafikan agama tanpa lunas yang betul adalah satu tindakan yang cuba mempermainkan agama tersebut.

Isu Kedua : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak kerana tidak mengambilkira keterangan saksi Perayu walaupun bukan Islam di dalam menyokong permohonan Perayu.

[22] Seterusnya Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf kerana tidak mengambilkira keterangan saksi Perayu yang mengesahkan Perayu telah tidak mengamalkan cara hidup dan ajaran Islam. Responden menghujahkan pula bahawa Hakim Bicara mempunyai budi bicara dalam menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi Perayu bagi isu-isu yang dibangkitkan Perayu di Mahkamah bicara itu. Responden selanjutnya menghujahkan saksi Perayu yang bukan Islam boleh memberikan keterangan untuk orang Islam tetapi tidak memperuntukkan bahawa keterangan tersebut hendaklah diterima terus oleh Mahkamah.

[23] Ketika prosiding di Mahkamah Bicara, Perayu telah mengemukakan seorang saksi iaitu Tim Siew Lee yang merupakan kakak Perayu-S1P. Setelah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara di muka surat 2-258 Rekod Rayuan, kami mendapati Hakim Bicara telah mempertimbangkan dan telah mengambilkira keterangan yang telah diberikan oleh saksi Perayu. Kami tidak menemui di mana-mana penghakiman Hakim Bicara yang menyatakan telah tidak mempertimbangkan keterangan saksi Perayu.

[24] Isu berkaitan keterangan saksi yang bukan Islam boleh diterima oleh Mahkamah sebagai bayyinah ini adalah berdasarkan Seksyen 83(2) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[25] Perkara ini telah diputuskan Mahkamah Syariah antaranya kes Majlis Agama Islam Pulau Pinang lwn Siti Fatimah Tan binti Abdullah dan kes *Dalam Perkara Permohonan Perisytiharan Status Agama si Mati Nyonya binti Tahir, Permohonan Ex-Parte Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan 2 yang lain* JH XXI/II (1427H) 221, apabila dua Mahkamah Syariah tersebut telah merujuk kepada seksyen 83 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah dan telah mengesahkan dan menerima pakai keterangan saksi-saksi bukan Islam sebagai bayyinah.

[26] Kami dengan ini mengukuhkan bahawa saksi bukan Islam kompeten untuk memberi keterangan “bayyinah” di Mahkamah Syariah berdasarkan seksyen 83(2) Enakmen yang memperuntukkan seperti yang berikut:-

“Seseorang yang bukan Islam adalah kompeten untuk memberi bayyinah untuk orang Islam jika keterangannya boleh diterima mengikut Hukum Syarak.”

[27] Walau bagaimanapun kebolehterimaan sesuatu keterangan (bayyinah) yang diberikan oleh seseorang bukan Islam terhadap orang Islam adalah berbeza-beza mengikut kes dan keterangan yang diberikan. Ini bererti, keterangan orang bukan Islam bukanlah suatu keterangan yang mutlak diterima.

[28] Di dalam kes ini, SP1 telah memberikan keterangan berkenaan pengamatannya terhadap cara hidup Perayu yang tidak mengamalkan Islam. Walau

bagaimanapun SP1 semasa disoal balas, menyatakan tidak mengetahui apa agama Perayu dalam tempoh 15 tahun yang lalu dan tidak mengetahui berhubung kehidupan Perayu sepanjang Perayu bersama bekas isteri beliau. Kami dapati SP1 adalah kakak Perayu yang mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status SP1 ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya walaupun keterangan saksi boleh diterima atas dasar keterangan bayyinah. Oleh kerana dakwaan Perayu hanya disokong oleh keterangan bayyinah, keterangan tersebut perlu disokong dengan keterangan saksi dalam bilangan yang mencukupi untuk diterima.

[29] Kami mendapati di dalam kes ini, kesempurnaan pemelukan Islam Perayu mengikut undang-undang dan hukum Syarak pada pada 14/11/1996 di Pejabat Agama Kluang Johor tidak pernah dipertikaikan, malah diakui oleh Perayu sendiri. Oleh itu pemelukan Islam Perayu adalah sempurna sepertimana kehendak undang-undang dan hukum Syarak.

[30] Walaupun kaunseling dan sesi rundingcara/penasihatatan aqidah serta proses istitabah telah dijalankan dan laporan terhadapnya telah dikeluarkan, walau apapun pendirian Perayu ianya tidaklah mengikat Mahkamah untuk mengisytiharkan Perayu bukan lagi seorang Islam atau tidak.

[31] Kami tegaskan menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya. Keberatan yang amat sangat bagi Mahkamah Rayuan untuk campur tangan, mengganggu atau mengubah keputusan yang dibuat oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan ianya jelas silap dalam ertikata ianya

taksah atau tak bersesuaian dengan fakta yang terbukti atau keadaan sesuatu kes itu.

[32] Di dalam kes ini kami mendapati keputusan yang telah dibuat oleh Hakim Bicara adalah betul dan keputusan tersebut tidak perlu kepada campur tangan daripada Mahkamah Rayuan ini. Kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memutuskan Perayu gagal membuktikan kesnya dengan secukupnya bagi membuktikan dia boleh diisytiharkan bukan lagi seorang yang beragama Islam.

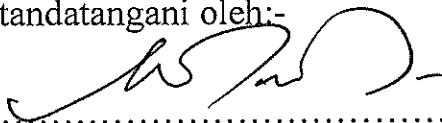
[33] Kami menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam negeri-negeri agar bertindak secara lebih proaktif untuk membimbing Perayu khususnya dan mana-mana saudara baharu yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 8/5/2018 dalam kes No. 10200-043-0541-2013 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-



-
1. **YAA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA TUAN OTHMAN BIN IBRAHIM**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor